

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת עמית הלוי

פ/25/6699

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – הגנה על אזרחי ישראל מפני טובין מהרשות הפלסטינית),

התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 17 בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, בסעיף 17(א)(2), אחרי "ארץ הייצור" יבוא "ולעניין טובין שיוצרו, גודלו, הופקו או עובדו בשטחי יהודה ושומרון או בחבל עזה שלא על ידי אזרחי ישראל, על עוסק לסמנם כ"תוצרת הרשות הפלסטינית";.

דברי הסבר

מזון המיובא לישראל נדרש לעבור בדיקות קפדניות ולעמוד בתקנים מחמירים לשם הגנה על הצרכן. אולם, באשר למזון המיובא ממגדלים וממפעלים שפועלים בשטחי הרשות הפלסטינית או בחבל עזה לא מיושמות דרישות מחמירות כאמור. הדבר חמור במיוחד נוכח תוצאות הדגימות המתקבלות באשר למזון המגיע מהרשות הפלסטינית או מחבל עזה – ממצאי הדגימות מלמדים כי כ-50% מהפירות והירקות נמצאו חריגות. כ-15% מהפירות והירקות הכילו חומרים רעילים במיוחד, ובכלל זה זרחן אורגני וניורוטוקסי בשיעורים של מאות אחוזים מעל המותר. החומרים האמורים עשויים להביא לפגיעות נוירוטיות חמורות, לפגיעה בעוברים, נשים בהריון ואף לסרטן.

חובתה הבסיסית של הכנסת ושל הממשלה היא להגן על שלום הציבור, לא רק באשר למוצרי מזון, אלא באשר לכלל המוצרים שמוצרים בשטחי הרשות הפלסטינית ובחבל עזה. לכן, נוכח הממצאים האמורים, ולצד אכיפה של הכללים כפי שמתבקש, עולה צורך לסמן לצרכן כי מדובר בתוצרת חקלאית המגיעה משטחי הרשות הפלסטינית, וזאת כדי להותיר לשיקול דעתו את ניהול הסיכונים.

כיום, תוצרת שמגיעה למשל משטחי ג'נין או קלקיליה, עשויה להיות מסומנת כתוצרת ישראל ולהטעות את הציבור, וזאת בשל ההוראה בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן – החוק), שלפיה יש לסמן את ארץ הייצור. אם כן, הצורך בסימון מדויק הינו הכרחי נוכח ליקויים עמוקים ברשות הפלסטינית ובחבל עזה ביחס לאיכות סביבה, זיהומים, בריאות הציבור ושמירה על חוק וסדר באזורים האמורים.

לפיכך, בהצעת החוק מוצע לתקן את סעיף 17(א) לחוק, לעניין חובת סימון ארץ הייצור של טובין. לפי המוצע, אם טובין מיוצרים, מגודלים, מופקים או מעובדים בשטחי יהודה ושומרון או בחבל עזה בידי מי שאינו אזרחי ישראל – תחול חובה לסמן את הטובין האמורים כ"תוצרת הרשות הפלסטינית". יצוין כי ההוראה המוצעת תחול לעניין כל טובין שהם, ולא רק לעניין תוצרת חקלאית.

מטרת התיקון המוצע היא להבטיח שקיפות מלאה כלפי הצרכן באשר למקור המוצר, למנוע הטעיה צרכנית ולאפשר לציבור לקבל החלטה מושכלת בנוגע למוצרים שהוא רוכש וצורך.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.

ב' בסיוון התשפ"ו (18.05.2026)